Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais na LGPD

A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estabelece diferentes hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, conforme a natureza dos dados e as características de seus titulares.

A análise deve distinguir três situações:

1. **Dados pessoais comuns:** submetidos às dez bases legais previstas no art. 7º.
2. **Dados pessoais sensíveis:** submetidos às hipóteses específicas e mais restritivas do art. 11.
3. **Dados pessoais de crianças e adolescentes:** submetidos às disposições especiais do art. 14, em conjunto com as bases legais dos arts. 7º ou 11, conforme a natureza dos dados.

Tabela 1 - Dados pessoais comuns

Art. 7º, incisos I a X

Inciso	Hipótese legal	Condições de aplicação
I	**Consentimento**	Manifestação livre, informada e inequívoca do titular para finalidade determinada.
II	**Cumprimento de obrigação legal ou regulatória**	Tratamento necessário para atender obrigação imposta ao controlador por lei ou regulamento.
III	**Execução de políticas públicas**	Tratamento e uso compartilhado pela administração pública, necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos ou instrumentos admitidos pela LGPD.
IV	**Estudos por órgão de pesquisa**	Tratamento para realização de estudos, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados.
V	**Execução de contrato ou procedimentos preliminares**	Tratamento necessário à execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual o titular seja parte, a seu pedido.
VI	**Exercício regular de direitos**	Tratamento necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
VII	**Proteção da vida ou da incolumidade física**	Tratamento necessário à proteção da vida ou da integridade física do titular ou de terceiros.
VIII	**Tutela da saúde**	Tratamento realizado exclusivamente em procedimento por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
IX	**Legítimo interesse**	Tratamento necessário para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros, ressalvados os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.
X	**Proteção do crédito**	Tratamento necessário à proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

As dez hipóteses constituem fundamentos autônomos de tratamento. O consentimento não possui precedência obrigatória sobre as demais bases legais, devendo o controlador identificar aquela efetivamente aplicável à finalidade e às circunstâncias do tratamento.

Tabela 2 — Dados pessoais sensíveis

Art. 11, incisos I e II, alíneas “a” a “g”, da LGPD

Dispositivo	Hipótese legal	Condições de aplicação
Art. 11, I	**Consentimento específico e destacado**	Consentimento do titular ou de seu responsável legal, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.
Art. 11, II, a	**Cumprimento de obrigação legal ou regulatória**	Tratamento indispensável ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
Art. 11, II, b	**Execução de políticas públicas**	Tratamento indispensável ao tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
Art. 11, II, c	**Estudos por órgão de pesquisa**	Tratamento indispensável à realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.
Art. 11, II, d	**Exercício regular de direitos**	Tratamento indispensável ao exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo ou arbitral.
Art. 11, II, e	**Proteção da vida ou da incolumidade física**	Tratamento indispensável à proteção da vida ou da integridade física do titular ou de terceiros.
Art. 11, II, f	**Tutela da saúde**	Tratamento indispensável à tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
Art. 11, II, g	**Prevenção à fraude e segurança do titular**	Tratamento indispensável à prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, observados os direitos fundamentais e as ressalvas legais.

Observações:

- O art. 5º, II, classifica como sensíveis dados relativos à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde, vida sexual e dados genéticos ou biométricos vinculados a pessoa natural.
- O legítimo interesse e a proteção do crédito não constituem bases legais autônomas para o tratamento de dados pessoais sensíveis.
- Nas hipóteses do art. 11, II, o tratamento pode ocorrer sem consentimento, desde que demonstrada a indispensabilidade e atendidos os requisitos legais.

Tabela 3 — Dados pessoais de crianças e adolescentes

Art. 14, combinado com os arts. 7º e 11 da LGPD e com o Enunciado CD/ANPD nº 1/2023.

Diferentemente das duas categorias anteriores, os dados de crianças e adolescentes não possuem um rol autônomo e exclusivo de bases legais. A ANPD reconhece a aplicação dos arts. 7º e 11, condicionada à prevalência do melhor interesse desses titulares.

Hipótese legal	Fundamento	Condições específicas de aplicação
Consentimento	Arts. 7º, I; 11, I; e 14	Para crianças, quando adotado o consentimento como base legal, deve ser específico e destacado, fornecido por pelo menos um dos pais ou responsável legal, conforme art. 14, § 1º. Para adolescentes, aplicam-se as regras pertinentes à natureza dos dados, consideradas sua capacidade e proteção especial.
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	Arts. 7º, II; e 11, II, a	Tratamento necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, respeitado o melhor interesse do menor.
Execução de políticas públicas	Arts. 7º, III; e 11, II, b	Tratamento necessário à execução de políticas públicas, observadas as condições legais e a proteção prioritária de crianças e adolescentes.
Estudos por órgão de pesquisa	Arts. 7º, IV; e 11, II, c	Tratamento para estudos, com anonimização sempre que possível e salvaguardas compatíveis com a vulnerabilidade dos titulares.
Execução de contrato ou procedimentos preliminares	Art. 7º, V	Aplicável a dados comuns, quando preenchidos os requisitos contratuais e de representação ou assistência cabíveis, sem prejuízo do melhor interesse.
Exercício regular de direitos	Arts. 7º, VI; e 11, II, d	Tratamento necessário ao exercício regular de direitos, observadas as diferenças de alcance entre as hipóteses dos arts. 7º e 11.
Proteção da vida ou da incolumidade física	Arts. 7º, VII; e 11, II, e	Tratamento necessário à proteção da vida ou integridade física da criança, do adolescente ou de terceiros.
Tutela da saúde	Arts. 7º, VIII; e 11, II, f	Tratamento em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, observados os requisitos específicos.
Legítimo interesse	Art. 7º, IX	Aplicável a dados comuns, mediante avaliação rigorosa da necessidade, dos direitos fundamentais e do melhor interesse da criança ou adolescente.
Proteção do crédito	Art. 7º, X	Hipótese prevista para dados comuns, cuja aplicação concreta depende da legislação pertinente, da capacidade civil e do melhor interesse do titular.
Prevenção à fraude e segurança do titular	Art. 11, II, g	Aplicável a dados sensíveis quando indispensável à identificação e autenticação em sistemas eletrônicos, respeitados os requisitos legais e o melhor interesse.

Disposições especiais do art. 14:

- § 2º: os controladores devem manter públicas as informações sobre os tipos de dados coletados, sua utilização e os procedimentos para exercício dos direitos.
- § 3º: dados de crianças podem ser coletados sem o consentimento referido no § 1º quando necessários para contatar os pais ou responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, vedado o repasse a terceiros sem o consentimento previsto nesse dispositivo.
- § 4º: o fornecimento de dados não deve ser condicionado à participação em jogos, aplicações ou outras atividades além do estritamente necessário à atividade.
- § 5º: o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável, consideradas as tecnologias disponíveis.
- § 6º: as informações devem ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características dos titulares.
- O Enunciado CD/ANPD nº 1/2023 confirma que o consentimento parental não constitui a única base possível para o tratamento de dados de crianças.

Tabela 4 — Comparativo Geral

Hipótese legal	Dados comuns (art. 7º)	Dados sensíveis (art. 11)	Crianças e adolescentes (art. 14)
1. Consentimento	Art. 7º, I — Livre, informado e inequívoco.	Art. 11, I — Específico e destacado.	Arts. 7º, I; 11, I; e 14, § 1º — Para crianças, consentimento específico e destacado de pelo menos um dos pais ou responsável legal, quando essa for a base adotada.
2. Obrigação legal ou regulatória	Art. 7º, II	Art. 11, II, a	Aplicável, observado o melhor interesse.
3. Execução de políticas públicas	Art. 7º, III	Art. 11, II, b	Aplicável, observado o melhor interesse.
4. Estudos por órgão de pesquisa	Art. 7º, IV	Art. 11, II, c	Aplicável, com salvaguardas especiais.
5. Execução de contrato ou procedimentos preliminares	Art. 7º, V	Não prevista como hipótese autônoma.	Aplicável a dados comuns, observados os requisitos legais e o melhor interesse.
6. Exercício regular de direitos	Art. 7º, VI	Art. 11, II, d	Aplicável, observado o melhor interesse.
7. Proteção da vida ou da incolumidade física	Art. 7º, VII	Art. 11, II, e	Aplicável, observado o melhor interesse.
8. Tutela da saúde	Art. 7º, VIII	Art. 11, II, f	Aplicável, observados os requisitos legais.
9. Legítimo interesse	Art. 7º, IX	Não permitido como base autônoma.	Aplicável a dados comuns, condicionado ao melhor interesse.
10. Proteção do crédito	Art. 7º, X	Não prevista como hipótese autônoma.	Aplicável a dados comuns, observadas a legislação pertinente e a proteção especial.
11. Prevenção à fraude e segurança do titular	Não prevista como hipótese autônoma específica.	Art. 11, II, g	Aplicável a dados sensíveis, observados os requisitos legais e o melhor interesse.

Observações:

1. **Dados comuns:** possuem dez hipóteses legais de tratamento, previstas no art. 7º.
2. **Dados sensíveis:** possuem oito hipóteses legais, previstas no art. 11, sendo uma baseada no consentimento e sete que independem dele.
3. **Crianças e adolescentes:** não possuem um conjunto exclusivo de bases legais. Aplicam-se os arts. 7º e 11, conforme a natureza dos dados, sempre considerando o melhor interesse, nos termos do art. 14 e do Enunciado CD/ANPD nº 1/2023.
4. **Consentimento parental:** não é obrigatório para todo tratamento de dados de crianças. Quando adotado como fundamento, deve observar os requisitos específicos do art. 14, § 1º.
5. **Legítimo interesse:** não constitui base legal para dados sensíveis, mas pode fundamentar o tratamento de dados comuns de crianças e adolescentes, desde que atendidos os requisitos legais.

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 5º, 6º, 7º, 11 e 14, e Enunciado CD/ANPD nº 1/2023.